

ĐỀ THI CHÍNH THỨC_12g00 (DH_HK211)

Opened: Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2021, 12:00 PM
Closes: Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2021, 1:00 PM

Số lần làm bài cho phép: 1
Giới hạn thời gian: 50 phút

MỘT SỐ ĐIỂM SINH VIÊN CẦN LƯU Ý:

- Hình thức đề thi: **Trắc nghiệm** (Sinh viên **được sử dụng tài liệu** trong khi làm bài);
- Thời gian làm bài: **50 phút**;
- Số lượng câu hỏi: **40 câu**;
- **Bài thi được thực hiện trình tự, không được quay lại câu hỏi trước.**
- **SINH VIÊN GHI LẠI TOÀN BỘ MÀN HÌNH QUÁ TRÌNH THI VÀ GỬI ĐƯỜNG LINK BẢN GHI MÀN HÌNH CHẬM NHẤT LÀ 48 GIỜ SAU KHI KẾT THÚC THỜI GIAN THI. SINH VIÊN KHÔNG HOÀN TẤT VIỆC GỬI ĐƯỜNG LINK BẢN GHI MÀN HÌNH QUÁ TRÌNH THI , BÀI THI SẼ NHẬN ĐIỂM KHÔNG .**

Thời gian còn lại 0:49:56

Câu hỏi **1**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Quý phạm tội X và bị Tòa án tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm. Chấp hành được 01 năm thử thách thì Quý phạm tội mới (tội Y) trong thời gian thử thách và bị Tòa án xử phạt 2 năm cải tạo không giam giữ. Tổng hợp hình phạt đối với Quý là

Chọn một:

- ☐ a. 2 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ.
- ☐ b. 2 năm 8 tháng tù giam.
- ☐ c. 2 năm 8 tháng cải tạo không giam giữ.
- ☐ d. 2 năm 2 tháng tù giam.

Thời gian còn lại 0:48:57

Câu hỏi **2**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật dân sự, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Chọn một:

- ☐ a. chỉ có thể bị hạn chế bởi văn bản pháp luật.
- ☐ b. là số lượng các quyền và nghĩa vụ cá nhân có.
- ☐ c. không bị hạn chế trong mọi trường hợp.
- ☐ d. chỉ được quy định trong văn bản pháp luật.

Thời gian còn lại 0:46:44

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Khoảng 3 giờ sáng ngày 25/11/2018, Thiện và Quân (đã thành niên) rủ nhau lên vào nhà bà Nga trộm xe máy Nouvo trị giá 25 triệu đồng. Khi đang dắt xe ra đến sân thì con trai bà Nga phát hiện nên tri hô. Thấy vậy, Thiện và Quân bỏ xe lại và chạy thoát. Tuy nhiên, 3 ngày sau công an đã bắt được Thiện và Quân khi đang lẩn trốn. Hành vi trên của Thiện và Quân đã phạm tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hãy xác định mặt khách thể của tội phạm.

Chọn một:

- ☐ a. Quyền nhân thân của bà Nga
- ☐ b. Quyền sở hữu tài sản của bà Nga
- ☐ c. Quyền nhân thân của con trai bà Nga
- ☐ d. Quyền sở hữu tài sản của con trai bà Nga

Thời gian còn lại 0:46:03

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: *"Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng..."*. Phần in nghiêng trong quy phạm này là

Chọn một:

- ☐ a. chế tài.
- ☒ b. giả định.
- ☐ c. quy chế.
- ☐ d. quy định.

[Clear my choice](#)

Thời gian còn lại 0:45:46

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Xuân bà Hằng có ba người con là: Minh, Tuấn, Việt (đều đã thành niên), biết rằng di sản của ông Xuân là 450 triệu. Ông Xuân có lập di chúc với nội dung cho Minh hưởng 360 triệu và cho Tuấn hưởng 90 triệu. Tháng 2/2021 ông Xuân qua đời, sau khi công bố di chúc thì Việt không đồng ý nên đã tiêu huỷ di chúc. Các bên xảy ra tranh chấp, xác định phần di sản mà anh Minh được hưởng?

Chọn một:

- ☐ a. 280 triệu
- ☐ b. 260 triệu
- ☐ c. 300 triệu
- ☐ d. 60 triệu

Thời gian còn lại 0:42:38

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật dân sự, nhận định nào là ĐÚNG khi nói về năng lực chủ thể của cá nhân?

Chọn một:

- ☐ a. Người mất năng lực hành vi dân sự không được xác lập, thực hiện mọi giao dịch
- ☐ b. Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi
- ☐ c. Người nghiện ma túy, phá tán tài sản gia đình là người hạn chế năng lực hành vi dân sự
- ☐ d. Người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì năng lực hành vi dân sự không đầy đủ

Thời gian còn lại 0:40:59

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông M, bà U có hai người con là H và K. Anh H có vợ là chị P, có con là X (20 tuổi). Vợ chồng anh H và chị P có tài sản chung là 600 triệu. Tháng 9/2020, H phát hiện ung thư giai đoạn cuối nên lập di chúc miệng (hợp pháp) để lại toàn bộ di sản cho ông M và bà U. Tháng 5/2021, anh H qua đời, nếu có tranh chấp thì phần di sản P được chia là:

Chọn một:

- ☐ a. 375 triệu
- ☐ b. 150 triệu
- ☐ c. 75 triệu
- ☐ d. 50 triệu

Thời gian còn lại 0:39:56

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Tú và bà Hiền có hai người con là Duy và Bảo (đều thành niên), do bất đồng về cuộc sống nên họ ly thân. Năm 2016, ông Tú sống chung với chị Ly và có một người con chung là Hạnh. Năm 2018, ông Tú bị tai nạn và trở thành người mất năng lực hành vi dân sự. Biết rằng di sản ông Tú là 600 triệu. Tháng 2/2021 ông Tú lập di chúc để lại cho chị Ly, cháu Hạnh 550 triệu; bà Hiền được hưởng 50 triệu. Xác định phần di sản bà Hiền được hưởng nếu có tranh chấp?

Chọn một:

- ☐ a. 150 triệu
- ☐ b. 100 triệu
- ☐ c. 200 triệu
- ☐ d. 133,3 triệu

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là

Chọn một:

- ☐ a. có từ khi cá nhân sinh ra
- ☐ b. chấm dứt khi cá nhân chết
- ☐ c. không giống nhau
- ☐ d. không thể bị hạn chế

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Chủ thể nào sau đây có tư cách pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015?

Chọn một:

- ☐ a. Doanh nghiệp tư nhân
- ☐ b. Hộ kinh doanh
- ☐ c. Văn phòng đại diện
- ☐ d. Công ty hợp danh

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Căn cứ nào để phân loại tội phạm theo Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015?

Chọn một:

- ☐ a. Mức hình phạt do Tòa án áp dụng đối với người phạm tội.
- ☒ b. Mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy.
- ☐ c. Mức hình phạt do Viện kiểm sát truy tố đối với người phạm tội.
- ☐ d. Mức thấp nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Chị Mi cho chị Lệ mượn dây chuyền vàng để dự tiệc cưới. Chị Lệ đã đem sợi dây chuyền bán cho tiệm vàng SK với giá 25 triệu. Ngay sau đó, tiệm vàng SK đã bán sợi dây chuyền lại cho ông Bắc với giá 27 triệu. Biết rằng trường hợp này ông Bắc là người chiếm hữu sợi dây chuyền ngay tình và không có căn cứ pháp luật, chị Mi có quyền yêu cầu ông Bắc trả lại sợi dây chuyền không?

Chọn một:

- ☐ a. Được, vì ông Bắc có được tài sản qua hợp đồng có đền bù và sợi dây chuyền bị chiếm hữu ngoài ý chí của chị Mi.
- ☐ b. Không, vì ông Bắc có được tài sản qua hợp đồng có đền bù.
- ☐ c. Không, vì ông Bắc có được tài sản qua hợp đồng có đền bù và sợi dây chuyền bị chiếm hữu theo ý chí của chị Mi.
- ☐ d. Được, vì ông Bắc có được tài sản qua hợp đồng có đền bù và sợi dây chuyền bị chiếm hữu theo ý chí của chị Mi.

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Ông P và bà S là vợ chồng có 2 người con chung là K và H. Anh K có vợ là M; anh H có vợ là U và có con là cháu O. Ông P lập di chúc định đoạt cho bà S 90 triệu, cho anh K 60 triệu và cho H 60 triệu. Ngày 12/4/2020, anh H và ông P bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tháng 2/2021 anh K qua đời, xác định di sản thừa kế của anh K?

Biết rằng: tài sản chung của ông P và bà S là 600 triệu; tài sản chung K và M là 200 triệu.

Chọn một:

- ☐ a. 160 triệu
- ☐ b. 210 triệu
- ☐ c. 180 triệu
- ☐ d. 100 triệu

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Anh B đang điều khiển xe gắn máy trên đường, chạy quá tốc độ cho phép, bị dừng xe và xử phạt bởi cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát giao thông có quyền yêu cầu anh B dừng xe vì cảnh sát giao thông

Chọn một:

- ☐ a. được cơ quan hành chính nhà nước ủy quyền.
- ☐ b. được phép xử phạt vi phạm trong mọi trường hợp.
- ☐ c. sử dụng quyền lực nhà nước trong hoạt động công vụ.
- ☐ d. có quyền truy tố người vi phạm ra trước pháp luật.

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Sau 4 tháng bị tạm giam, ông Xê bị Tòa án đưa ra xét xử về 2 tội, tội thứ nhất bị xử phạt 14 năm tù giam và tội thứ hai bị xử phạt 17 năm tù giam. Hỏi Tòa án sẽ tổng hợp hình phạt như thế nào?

Chọn một:

- ☐ a. 31 năm tù giam
- ☐ b. 20 năm tù giam
- ☐ c. 29 năm 8 tháng tù giam
- ☐ d. 30 năm tù giam

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương ở Việt Nam bao gồm cơ quan nào?

Chọn một:

- ☐ a. Ủy ban Nhân dân các cấp.
- ☐ b. Hội đồng Nhân dân các cấp.
- ☐ c. Tòa án Nhân dân các cấp.
- ☐ d. Viện kiểm sát Nhân dân các cấp.

Thời gian còn lại 0:31:45

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Theo quan điểm của Mác-Lênin, khi đề cập đến nguồn gốc của Nhà nước cho rằng Nhà nước là

Chọn một:

- ☐ a. kết quả ký kết một khế ước của cộng đồng người lập ra.
- ☐ b. một gia tộc mở rộng, với quyền lực là quyền gia trưởng mở rộng.
- ☐ c. sản phẩm tất yếu của những đối kháng giai cấp không thể điều hòa.
- ☐ d. một tổ chức do Thượng đế sáng tạo ra, có quyền lực vĩnh cửu.

Câu hỏi **18**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng bà Đậu và ông Hợi có tài sản chung là 600 triệu; ông Hợi có một người con riêng là Tí (16 tuổi, có khả năng lao động). Do cuộc sống không hạnh phúc nên trước khi chết, bà Đậu lập di chúc cho chị gái mình là Thân hưởng toàn bộ di sản; đồng thời nêu rõ không cho ông Hợi hưởng di sản. Nếu có tranh chấp thì ông Hợi được chia di sản là:

Chọn một:

- ☐ a. 300 triệu
- ☐ b. 400 triệu
- ☐ c. 200 triệu
- ☐ d. 500 triệu

Thời gian còn lại 0:30:08

Câu hỏi **19**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự?

Chọn một:

- ☐ a. có ít nhất một bên là người thành niên.
- ☐ b. hình thành dựa trên cơ sở bình đẳng.
- ☐ c. liên quan đến hợp đồng dân sự.
- ☐ d. có ít nhất một bên là cá nhân.

Câu hỏi **20**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Hiếu và bà Gái có ba người con là Tây, Pháp, Đức. Anh Tây có vợ là Hoa, có con là Xuân và Yến. Tháng 2/2019, ông Hiếu mất không để lại di chúc, đến tháng 6/2021 thì anh Tây mất. Di sản của ông Hiếu là 300 triệu. Hãy phân chia di sản của *những* người quá cố và xác định phần di sản mà cháu Xuân được hưởng nếu có tranh chấp.

Chọn một:

- ☐ a. 75 triệu
- ☐ b. 18,75 triệu
- ☐ c. 37,5 triệu
- ☐ d. 25 triệu

Thời gian còn lại 0:27:34

Câu hỏi **21**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi

Chọn một:

- ☐ a. Chủ tịch Quốc hội.
- ☐ b. Chủ tịch nước.
- ☐ c. Tổng bí thư.
- ☐ d. Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi **22**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Nguyễn Văn A (18 tuổi) vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tông xe vào anh B làm anh B bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 75%. Hành vi phạm tội của A thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Căn cứ vào khung hình phạt trên, tội phạm mà anh A thực hiện thuộc loại

Chọn một:

- ☐ a. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
- ☐ b. tội phạm nghiêm trọng.
- ☐ c. tội phạm rất nghiêm trọng.
- ☐ d. tội phạm ít nghiêm trọng.

Câu hỏi **23**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Xuân và bà Hằng có con là Minh và Ân. Anh Ân và chị Bích là vợ chồng, Bích có con riêng là cháu Kiệt. Ngày 11/05/2017, Ân bị tai nạn qua đời, Bích quyết định trữ tinh trùng của Ân và tháng 11/05/2020 chị Bích tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và sinh ra bé Chi. Nếu có tranh chấp, hãy xác định hàng thừa kế thứ nhất của anh Ân?

Chọn một:

- ☐ a. Bích, Chi, Kiệt
- ☐ b. Xuân, Hằng, Bích
- ☐ c. Xuân, Hằng, Bích, Kiệt
- ☐ d. Xuân, Hằng, Bích, Chi

Câu hỏi **24**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, Mẫn bị kết án về tội cướp tài sản và bị xử phạt 20 năm tù. Đang chấp hành án trong trại giam được 3 năm, Mẫn phạm tội cố ý gây thương tích cho bạn tù và bị xử phạt 15 năm tù về tội phạm này. Thời gian thực tế chấp hành hình phạt của Mẫn là:

Chọn một:

- ☐ a. 33 năm tù giam
- ☐ b. 32 năm tù giam
- ☐ c. 30 năm tù giam
- ☐ d. 35 năm tù giam

Câu hỏi **25**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tối đa có bao nhiêu người?

Chọn một:

- ☐ a. Một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân
- ☐ b. Hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân
- ☐ c. Thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành
- ☐ d. Hai Thẩm phán và một Hội thẩm nhân dân

Câu hỏi **26**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Bà Mỹ gửi xe đạp tại quán ăn và bị Tài lấy trộm. Tài đã đem bán xe đạp cho anh Lý với giá là 2 triệu. Hai tuần sau, bà Mỹ phát hiện anh Lý đang đi xe đạp của mình. Mặc dù biết rõ xe đạp đó không phải của Tài (chuyên bán xe bị mất trộm) nhưng Lý vẫn mua. Bà Mỹ có quyền đòi lại tài sản không? Tại sao?

Chọn một:

- ☐ a. Được, vì Lý chiếm hữu xe đạp bất hợp pháp và không ngay tình
- ☐ b. Không được, vì Lý chiếm hữu xe đạp hợp pháp và ngay tình
- ☐ c. Được, vì Lý chiếm hữu xe đạp từ hợp đồng có đền bù
- ☐ d. Được, vì Lý chiếm hữu xe đạp không ngay tình

Câu hỏi **27**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Bộ Tư pháp là cơ quan trực thuộc

Chọn một:

- ☐ a. Quốc hội.
- ☐ b. Chính phủ.
- ☐ c. Viện kiểm sát.
- ☐ d. Tòa án.

Câu hỏi **28**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Toại lập kế hoạch và bàn bạc với Minh và Phụng cướp tiền của những người mới lĩnh tiền từ Ngân hàng Đ. Toại phân công cho Minh dùng dao đe dọa người bị tấn công, còn Phụng lao vào cướp tiền rồi lên xe máy do Toại đang đứng đợi sẵn. Hành vi của Toại, Minh và Phụng cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xác định vai trò của đồng phạm trong trường hợp trên.

Chọn một:

- ☐ a. Toại là người tổ chức, Minh là người giúp sức, Phụng là người thực hành.
- ☐ b. Toại là người tổ chức, Minh là người xúi giục, Phụng là người giúp sức.
- ☐ c. Toại là người thực hành, Minh là người xúi giục, Phụng là người giúp sức.
- ☐ d. Toại là người tổ chức, Minh và Phụng là những người thực hành.

Câu hỏi **29**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi:

Chọn một:

- ☐ a. có quyền tự mình chuyển nhượng xe máy do mình đứng tên hợp pháp
- ☐ b. có quyền tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự
- ☐ c. khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được cha, mẹ đồng ý
- ☐ d. không thể tự mình chuyển nhượng nhà ở do mình đứng tên hợp pháp

Câu hỏi **30**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, di sản thừa kế KHÔNG bao gồm:

Chọn một:

- ☐ a. Tiền riêng của người quá cố
- ☐ b. Tiền trúng thưởng xổ số
- ☐ c. Nghĩa vụ mà người quá cố để lại
- ☐ d. Tiền lãi do người quá cố cho vay

Câu hỏi **31**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ông Tú có hai người con là Nam, Minh. Năm 2019, ông Tú có sống chung với bà Mi, có con chung là Nga. Ông Tú còn có em gái là Hoa, tháng 2/1/2021 ông gặp bà Hoa để nhận Tí (con đẻ của Hoa) làm con nuôi. Ngày 18/6/2021, ông Tú chết. Biết rằng di sản của ông Tú là 375 triệu. Nếu có tranh chấp, hãy chia di sản thừa kế của ông Tú?

Chọn một:

- ☐ a. Nam: 75 triệu, Minh: 75 triệu, Tí: 75 triệu, Nga: 75 triệu, Hoa: 75 triệu
- ☐ b. Nam: 125 triệu, Minh: 125 triệu, Nga: 125 triệu
- ☐ c. Nam: 93,75 triệu, Minh: 93,75 triệu, Tí: 93,75 triệu, Nga: 93,75 triệu
- ☐ d. Nam: 93,75 triệu, Minh: 93,75 triệu, Hoa: 93,75 triệu, Nga: 93,75 triệu

Câu hỏi **32**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Xuân bà Hằng có ba người con là: Minh, Tuấn, Việt (đều đã thành niên), biết rằng di sản của ông Xuân là 450 triệu. Ông Xuân lập di chúc với nội dung cho Minh hưởng 360 triệu và cho Tuấn hưởng 90 triệu. Năm 2012, Việt bị kết án 3 năm tù giam vì cố ý gây thương tích cho ông Xuân. Tháng 2/2021, ông Xuân qua đời, các bên xảy ra tranh chấp, xác định phần di sản mà anh Minh phải trích cho bà Hằng?

Chọn một:

- ☐ a. 20 triệu
- ☐ b. 80 triệu
- ☐ c. 50 triệu
- ☐ d. 60 triệu

Câu hỏi **33**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về hình phạt bổ sung?

Chọn một:

- ☐ a. Thi hành khi bản án hình sự có hiệu lực.
- ☐ b. Được áp dụng độc lập với hình phạt chính.
- ☐ c. Được áp dụng khi điều luật có quy định.
- ☐ d. Không được áp dụng một cách độc lập.

Câu hỏi **34**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông X và bà Y có 03 người con chung là H, E và F (đều thành niên). Anh E có vợ là N và có con là cháu K; anh F có vợ là M và có con là cháu O. Ông X lập di chúc định đoạt cho bà Y 250 triệu và cho F 50 triệu. Ngày 12/4/2020 anh F và ông X bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tài sản chung X và Y là 600 triệu đồng, xác định những người thừa kế di sản của ông X nếu có tranh chấp?

Chọn một:

- ☐ a. Theo di chúc có: Y và F; thừa kế theo pháp luật: không có người thừa kế
- ☐ b. Theo di chúc có: Y và O (thế vị cho F); thừa kế theo pháp luật: không có
- ☐ c. Theo di chúc có: Y và E; thừa kế theo pháp luật: Y, H, E, F
- ☐ d. Theo di chúc có: Y; thừa kế theo pháp luật có: Y, H, E và O (thế vị cho F)

Câu hỏi **35**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, có bao nhiêu cấp xét xử của Toà án?

Chọn một:

- ☐ a. Tối cao, cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện (tương đương)
- ☐ b. Sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm
- ☐ c. Sơ thẩm và phúc thẩm
- ☐ d. Sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt

Câu hỏi **36**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Cháu Minh (18 tuổi) và cháu Hoa (14 tuổi) là con của ông An và bà Bích. Năm 2018, do bất đồng quan điểm nên hai người đã ly hôn. Vì bệnh tật, cháu Hoa đã lập di chúc định đoạt khối di sản 270 triệu chia đều cho bà Bích, anh Minh. Ngày 03/02/2021 cháu Hoa qua đời, tranh chấp phát sinh, xác định phần di sản mà ông An được hưởng?

Chọn một:

- ☐ a. 180 triệu
- ☐ b. 135 triệu
- ☐ c. 90 triệu
- ☐ d. 60 triệu

Câu hỏi **37**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Một cá nhân ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp (hợp đồng bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021).

Đến ngày 01/02/2022, doanh nghiệp chưa thực hiện tái ký hợp đồng lao động với cá nhân này. Biết rằng cá nhân này vẫn đến doanh nghiệp và làm việc bình thường.

Vào ngày 02/02/2022, doanh nghiệp đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động với cá nhân này với thời hạn của hợp đồng mới bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Hỏi: việc đề nghị này của doanh nghiệp có đúng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 không?

Chọn một:

- ☐ a. Đúng, vì doanh nghiệp đã thực hiện việc tái ký hợp đồng lao động cho người lao động khi hợp đồng lao động hết hạn.
- ☐ b. Không, vì hợp đồng lao động của cá nhân trên đã mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- ☐ c. Đúng, vì người lao động vẫn thực hiện công việc bình thường trong thời gian doanh nghiệp chưa tái ký hợp đồng lao động.
- ☐ d. Không, vì doanh nghiệp phải tái ký hợp đồng lao động mới với thời hạn từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.

Câu hỏi **38**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản nào dưới đây là bất động sản?

Chọn một:

- ☐ a. Tàu bay, tàu biển
- ☐ b. Cây trồng
- ☐ c. Xe gắn máy
- ☐ d. Gara ô tô

Câu hỏi **39**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Vinh và bà Mỹ có con là Thành, tài sản chung của hai người là 810 triệu. Năm 2019, ông Vinh sống cùng bà Đậu và sinh ra Nguyệt. Ngày 20/1/2021, ông Vinh bị tai nạn qua đời, sau đó bà Mỹ có kết hôn với ông Văn. Tháng 8/2021, các bên tiến hành chia di sản của ông Vinh và xảy ra tranh chấp, hãy chia di sản thừa kế của ông Vinh trong trường hợp trên.

Chọn một:

- ☐ a. Thành: 202,5 triệu; Nguyệt: 202,5 triệu
- ☐ b. Thành: 405 triệu; Nguyệt: 405 triệu
- ☐ c. Mỹ: 135 triệu; Thành: 135 triệu; Nguyệt: 135 triệu
- ☐ d. Đậu: 135 triệu; Thành: 135 triệu; Nguyệt: 135 triệu

Câu hỏi **40**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ông Cả có ba người con là Xuân, Hạ và Thu. Năm 2015, anh Xuân có nhận cháu Vy làm con nuôi (hợp pháp). Năm 2019, Xuân bị tai nạn qua đời, tháng 2/2021 thì ông Cả mất, di sản của ông là 300 triệu. Hãy chia di sản thừa kế của ông Cả.

Chọn một:

- ☐ a. Vy: 100 triệu; Hạ: 100 triệu; Thu: 100 triệu
- ☐ b. Xuân: 100 triệu; Hạ: 100 triệu; Thu: 100 triệu
- ☐ c. Hạ: 150 triệu; Thu: 150 triệu
- ☐ d. Xuân: 75 triệu; Vy: 75 triệu; Hạ: 75 triệu; Thu: 75 triệu